

1530972-88.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Cecilia Pinheiro da Fonseca

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... e eles disseram que era produto de roubo e que placa estava adulterada com fita isolante. Diante dessa informação, a equipe realizou pesquisa da placa do veículo junto ao COPOM e tomaram ciência de que havia uma queixa de roubo sob o nº 2229/21; então, entraram em contato com a vítima e solicitaram que comparecesse ao Distrito Policial.

O quadro probatório, portanto, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL - BARRA FUNDA

3ª Vara Criminal

1530972-88.2021.8.26.0050 - pág.

CONCLUSÃO

Em 02/02/2022, faço estes autos conclusos a(o) Exmo(a). Dr(a). Cecilia Pinheiro da Fonseca, Juiz(a) de Direito. Eu, _____, Escrevente, digitei e subscrevi.

SENTENÇA

Vistos.

MAURICIO DO NASCIMENTO MENDONÇA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, e no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ambos combinados com os artigos 61, inciso II, alínea "j", e 69, ambos do Código Penal, porque, nas condições de tempo e lugar indicadas na denúncia, agiu da forma ali também esmiuçada.

A denúncia foi recebida, o acusado foi regularmente citado e apresentou defesa preliminar.

Ratificado o recebimento da denúncia, nesta data foram ouvidas a vítima e duas testemunhas arroladas pela Acusação e, por fim, o réu foi interrogado.

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado e desenvolveu teses subsidiárias.

É o relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade das infrações é inconteste, estando consubstanciada no boletim de ocorrência, nos autos de exibição, apreensão, entrega e avaliação, nos autos de

reconhecimento de pessoa e de objeto positivos e na prova oral colhida, tanto na fase policial, quanto em Juízo.

A autoria também é certa e segura.

Ouvido em Juízo, o acusado negou a imputação.

Entretanto, a negativa do acusado está isolada nos autos e destoa dos demais elementos de prova, que permitem a condenação.

Senão vejamos.

O ofendido, ouvido no distrito policial e em Juízo, apesar de não ter reconhecido o réu nesta data, o que se justifica pelo tempo decorrido e pelas mudanças físicas havidas, confirmou o reconhecimento pessoal do réu e de seu comparsa menor de idade, pouco tempo após os fatos, em solo policial e sem sombra de dúvidas, além do reconhecimento do simulacro de arma de fogo. Narrou que é motorista de aplicativo e, na data dos fatos, foi chamado para realizar uma corrida pelo aplicativo 99, para uma passageira de nome Letícia; ao chegar no endereço, foi recepcionado por três homens e um deles disse ser primo da solicitante; então, todos adentraram no banco de trás do veículo; no final da corrida, ao chegarem no destino e local dos fatos, os três homens anunciaram o roubo, e um deles o ameaçou com uma arma de fogo, que depois veio a saber ser um simulacro, exigindo da vítima o celular, dinheiro e o veículo.

E a fala da vítima na esfera policial e em Juízo foi corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, Elison e Gustavo, na delegacia de polícia e em Juízo, eles que, após reconhecerem o acusado, narraram que estavam em patrulhamento, quando foram informados por populares que os ocupantes um veículo Honda City, na cor preta, estavam praticando roubo em um ponto de ônibus próximo; diante do informado, a equipe passou a realizar diligências na citada via, quando lograram êxito em visualizar o referido veículo; nesse momento, foi solicitada a parada do veículo, porém o condutor não obedeceu a ordem de parada e saiu em alta velocidade, vindo a perder o controle do carro e colidir contra a guia. Em seguida, foi possível visualizar quatro indivíduos saindo do interior do veículo, sendo que os policiais conseguiram deter apenas dois indivíduos, o acusado e um menor de idade; na ocasião, não foi possível precisar quem estava conduzindo o veículo; questionaram os indivíduos sobre a procedência do veículo e eles disseram que era produto de roubo e que placa estava adulterada com fita isolante. Diante dessa informação, a equipe realizou pesquisa da placa do veículo junto ao COPOM e tomaram ciência de que havia uma queixa de roubo sob o nº 2229/21; então, entraram em contato com a vítima e solicitaram que comparecesse ao Distrito Policial.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de modo que a única solução possível para o caso vertente é a condenatória, sem espaço para absolvição nem desclassificação.

Incontroverso o réu participou do assalto, firme no reconhecimento da vítima na fase policial e logo após os fatos, e nos depoimentos dos milicianos.

Além do roubo majorado pelo concurso de agentes, está demonstrada a corrupção de menores.

Quanto à causa de aumento de concurso de agentes, como já salientado, ficou comprovada, com base na prova oral colhida.

Não há que se falar em tentativa, uma vez que os bens subtraídos deixaram por inteiro a esfera de vigilância do ofendido, com inversão da posse, que somente parte foi recuperada pela ação eficiente dos policiais militares.

A prática da corrupção de menores também está plenamente demonstrada. O réu cometeu o delito na companhia de adolescente, corrompendo-os ou facilitando a corrupção dele, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.

Neste ponto, tem-se que, ao praticar o roubo juntamente com adolescente, não resta dúvidas de que o acusado facilitou a corrupção do menor. Tal crime classifica-se como formal, ou seja, delito cuja consumação independe de resultado naturalístico. Assim, desnecessário comprovar o caráter ilibado do menor para que se possa falar no delito do artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Súmula nº 500, do Superior Tribunal de Justiça).

Nesse sentido: "EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1. CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). NATUREZA FORMAL. 2. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA DA ARMA PARA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. 1. O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes. 2. A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. São desnecessárias a apreensão e a perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar a causa de aumento do art. 157, § 2º, inc. I, do Código Penal, pois o seu potencial lesivo pode ser demonstrado por outros meios de prova. Precedentes. 4. Recurso ao qual se nega provimento...." (STF, RHC, 111.434, Relatora Ministra Carmen Lúcia, julgado em 03/04/2012).

Ainda nesse sentido, temos: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO INIMPUTÁVEL. DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento...." (STJ, AgRg no RESP 1254739 RS, Ministro relator Marco Aurélio Bellizze, julgado em 29/03/2012).

Passa-se, por ora, à dosimetria das reprimendas.

Inicialmente, sendo o réu primário, fixo as penas-bases dele no mínimo legal, isto é, 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, para o crime de roubo e em 01 (um) ano de reclusão para o crime de corrupção de menores.

Na segunda fase da dosimetria, compenso a atenuante da menoridade relativa à época dos fatos com a agravante da do artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, mantendo, assim, as reprimendas inalteradas.

Na derradeira etapa do sistema trifásico, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena em relação ao delito de corrupção de menores, permanece a reprimenda no mesmo patamar; quanto ao delito de roubo, ausentes causas de diminuição, impõe-se aplicar o índice exasperador de 1/3 (um terço), devido à presença da majorante do concurso de agentes, alcançando 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado.

Por fim, nos termos do artigo 69, do Código Penal, as penas do crime de roubo e de

corrupção de menores devem ser somadas, totalizando 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa no valor unitário mínimo, atualizado.

No que concerne ao regime prisional impositivo à espécie, atenta à quantidade de pena imposta, às circunstâncias concretas do crime de roubo, em especial o concurso de agentes com adolescente, com abordagem em via pública e o emprego de simulacro de arma de fogo, denotando reprovabilidade diferenciada e personalidade desvirtuada, mister fixar-se a modalidade inicial fechado. Não é demais explicitar que o crime de corrupção de menores foi praticado no mesmo contexto do roubo majorado, justificado o mesmo regime.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado MAURICIO DO NASCIMENTO MENDONÇA, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, e no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ambos combinados com os artigos 61, inciso II, alínea "j", e 69, ambos do Código Penal, às penas de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo, atualizado.

Preso durante o curso do processo, em caso de recurso assim deverá permanecer o réu, com mais razão agora, que condenado.

Recomende-se e expeça-se guia de recolhimento.

Determino a destruição do simulacro de arma de fogo, oficiando-se.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e, oportunamente, arquivem-se.

P.R.I.C.

São Paulo, 2 de fevereiro de 2022.

Juiz de Direito: Dr. Cecilia Pinheiro da Fonseca

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA